

1501407-43.2020.8.26.0526

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: CLAUDIO CAMPOS DA SILVA

Comarca: Salto

Foro: Foro de Salto

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 09/05/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2073656/2020 - DEL.POL.PLANTÃO ITU, 10602280 - DEL.POL.PLANTÃO ITU, 729/20/610 - ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Salto

Foro de Salto

1ª Vara

Avenida Dom Pedro II, 261, Salto-SP - cep 13320-240

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1501407-43.2020.8.26.0526 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501407-43.2020.8.26.0526

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2073656/2020 - DEL.POL.PLANTÃO ITU, 10602280 - DEL.POL.PLANTÃO ITU, 729/20/610 - DEL.POL.PLANTÃO ITU, 2073656 - DEL.POL.SALTO, 729/20/610 - DEL.POL.SALTO, 2073656 - DEL.POL.SALTO, 729/20/610 - DEL.POL.SALTO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JESSICA REGINA DO NASCIMENTO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CLAUDIO CAMPOS DA SILVA

Vistos.

JÉSSICA REGINA DO NASCIMENTO, qualificada nos autos, foi denunciada como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, porque no dia 17 de março de 2020, por volta das 21h30min, na Rua Ricardo Zani, nº 289, Jardim Uniao, Salto/SP, guardava e trazia consigo, para entrega a consumo e fornecimento 33 porções de cocaína, com peso líquido de 17,63g (dezessete gramas e sessenta e três centigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal. Consta que na mesma noite, guardas municipais realizavam patrulhamento pela região, quando avistaram a ré abaixada na calçada, em atitude suspeita. Assim, os agentes policiais decidiram pela abordagem. Sem notar a aproximação da guarnição, a acusada escondeu uma sacola plástica embaixo de uma pedra. Porém, ao levantar-se, foi detida. Indagada, a acusada esticou a mão e entregou cinco porções de "cocaína", mais o valor de R\$ 5,00 (cinco reais), aos guardas municipais. Em seguida, ela ainda retirou a sacola plástica que havia escondido, sendo constatado que continha outras vinte e oito

porções de "cocaína". Então, confessou que realizava o tráfico de drogas.

A ré foi notificada e apresentou defesa prévia (fs. 85/87).

Designada audiência de instrução, foram ouvidas duas testemunhas Guardas Municipais, que foram os responsáveis pela prisão da acusada.

A defesa desistiu de sua testemunha e do incidente de dependência toxicológica.

Interrogada, a acusada confessou a prática delitiva, afirmando que praticava o tráfico com o intuito de sustentar seu vício, do qual já se afastou.

Em alegações finais, o Ministério Público pugnou pela condenação da acusada nos termos da denúncia, com aplicação da causa de diminuição. A defesa requereu o reconhecimento da nulidade da prisão em razão de ter sido praticada pela Guarda Municipal, bem como a aplicação da causa de diminuição, fixação de regime aberto e também a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e abatimento do período de pena domiciliar já cumprida.

É o relatório.

DECIDO.

Preliminarmente, não há que se falar em nulidade pelo fato da prisão ter sido praticada pela Guarda Municipal uma vez que se trata de prisão em flagrante delito.

No mérito, a presente ação deve ser julgada procedente.

A materialidade do delito de tráfico encontra-se totalmente demonstrada pelo auto de exibição e apreensão, pelo laudo de constatação e pelo laudo de exame químico toxicológico, com resultado positivo para cocaína nas substâncias entorpecentes apreendidas na ocasião dos fatos.

A autoria também restou comprovada.

A testemunha Robson, guarda municipal, contou que realizavam patrulhamento pela região, quando avistaram a ré abaixada na calçada, em atitude suspeita. Assim, os agentes policiais decidiram pela abordagem. Sem notar a aproximação da guarnição, a acusada escondeu uma sacola plástica embaixo de uma pedra. Porém, ao levantar-se, foi detida. Indagada, a acusada esticou a mão e entregou cinco porções de "cocaína", mais o valor de R\$ 5,00 (cinco reais), aos guardas municipais. Em seguida, ela ainda retirou a sacola plástica que havia escondido, sendo constatado que continha outras vinte e oito porções de "cocaína". Então, confessou que realizava o tráfico de drogas. No mesmo sentido o depoimento da testemunha Antônio, também guarda municipal.

Interrogada, a ré confessou a prática do delito, afirmando que estava vendendo drogas para sustentar seu vício em entorpecentes.

Não havendo fundamento para afastar os depoimentos dos Guardas Municipais, imperiosa sua condenação.

Passo à dosagem das penas.

Atendendo às diretrizes do art. 42 da Lei 11.343 e do art. 59, "caput", do Código Penal, verifica-se que as circunstâncias judiciais são favoráveis ao acusado, razão pela qual fixo a pena-base em 05 cinco anos de reclusão e 500 quinhentos dias-multa no valor unitário mínimo legal, conforme preceito secundário contido no art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/06.

Não circunstâncias agravantes ou atenuantes, razão pela qual mantenho a pena-provisória em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa no valor unitário mínimo legal.

Na terceira fase verifico como possível a aplicação da diminuição contida no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, tendo em vista que o réu é primário, efetuando a redução em 2/3, assim, estabeleço a pena-definitiva em 1 ano e 8 meses de reclusão e 166 dias-multa no valor unitário mínimo legal.

Por tais fundamentos, julgo PROCEDENTE a presente ação penal que a Justiça Pública move contra JÉSSICA REGINA DO NASCIMENTO, para, com base no art. 33, §4º da Lei nº 11.343/06, CONDENAR o réu a 1 ano e 8 meses de reclusão e 166 dias-multa no valor unitário mínimo legal.

Fixo regime ABERTO para início do cumprimento da pena.

Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos por entender que tal medida é incompatível com o rol de delitos previstos na lei 8.072/90, bem como por não haver comando normativo que vincule tal substituição. O abatimento dos dias de prisão domiciliar deverá ser calculado em sede de execução.

Faculto a acusada a oportunidade de recorrer em liberdade.
Declaro o perdimento em favor da União dos valores apreendidos por ocasião da prisão.

P. R. I. C.

Salto, 09 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA